

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1424/2532

นายลักษมี นิवास กุปตา

โจทก์

นางสาววิบา เค ดาเว

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เค.นารมัต

ดาเวแอนด์ปราเดอร์

จำเลย

กับพวก

จำเลย

นางสาววิบา เค ดาเว ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 229, มาตรา 243

ความว่า ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลรับฎีกาที่ยื่นต่อศาลเกินกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยชอบเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2531 ผู้ร้องยื่นฎีกาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 จึงเกินกำหนดหนึ่งเดือนแล้วไม่รับฎีกา อนึ่งเหตุตามที่ผู้ร้องอ้างในคำร้องลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 มิใช่เหตุสุดวิสัย ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2531 แต่ผู้ร้องไม่ทราบวันนัดเนื่องจากเจ้าพนักงานศาลได้นำหมายนัดฟังคำพิพากษาไปส่งโดยปิดหมายไว้ ณ บ้านเลขที่ 10/3-4 ถนนเศรษฐศิริ กรุงเทพมหานคร โดยสถานที่ดังกล่าวมิใช่ภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำการของผู้ร้องหรือของทนายผู้ร้อง ทั้งนี้เพราะทนายความของผู้ร้องได้ย้ายสำนักงานจากบ้านเลขที่ดังกล่าวไปอยู่ที่อื่นแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2530 การส่งหมายจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทนายผู้ร้องเพิก

ทราบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2532 ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นำประกาศขายทอดตลาดไปปิดที่บ้านที่ถูกยึด ดังนั้นจึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ร้องจะทราบกำหนดได้เมื่อผู้ร้องยื่นฎีกาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 จึงยังไม่พ้นกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ทราบเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 101) เฉพาะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (อันดับ 103)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลาย และโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดทรัพย์หลายรายการโดยอ้างว่าเป็นของจำเลยผู้ร้องยื่นคำคัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าทรัพย์ดังกล่าวเป็นของผู้ร้องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งไม่ถอนการยึด ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้น 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 12 มีนาคม 2529 ขอยายเวลายื่นคำคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาต ฉบับที่สองลงวันที่ 14 มีนาคม 2529 ขอให้ศาลมีคำสั่งกลับหรือแก้ไขคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้มีผลเป็นการถอนการยึดทรัพย์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้ร้องไม่เสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์และไม่ยื่นภายใน 14 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งทั้งสองคำสั่งดังกล่าวโดยอุทธรณ์ฉบับเดียวกันและเสียค่าขึ้นศาล 200 บาท ศาลอุทธรณ์สั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลที่ยังขาดอีก 200 บาทจากผู้ร้อง ผู้ร้องไม่ชำระ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ถือว่าผู้ร้องทั้งอุทธรณ์ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลรับฎีกาที่ยื่นเกินกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาและให้ยกคำร้องดังกล่าว(อันดับ 94,93)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 96)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาของผู้ร้อง ย่อมนับได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาได้ก่อนสิ้นระยะเวลายื่นฎีกา และถือได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษที่จะสั่งขยายระยะเวลายื่นฎีกาให้ผู้ร้องได้ สมควรที่ศาลชั้นต้นจะทำการไต่สวนฟังข้อเท็จจริงก่อนจึงให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งยกคำร้องและสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งใหม่ทั้งหมด

พิเคราะห์แล้ว ถ้าข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาของผู้ร้อง ย่อมนับได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาได้ก่อนสิ้นระยะเวลายื่นฎีกา และถือได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษที่จะสั่งขยายระยะเวลายื่นฎีกาให้ผู้ร้องได้ สมควรที่ศาลชั้นต้นจะทำการไต่สวนฟังข้อเท็จจริงก่อนจึงให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งยกคำร้องและสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งใหม่ทั้งหมด

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุษิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ